Exponendum Nobis curarunt — Emphyteusis bonorum valetudinarii S. Mariae della Stella Urbevetani

GREGORIUS PP. XVI. · 1834-05-27 · Latin

Venerabili fratri episcopo Urbevetano

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Exponendum Nobis curarunt dilecti filii mar- chio Henricus Gualterio praeses aliique cura- tores valetudinarii s. Mariae, cui a Stella no- men, istius Urbevetanae civitatis, idem valetu- dinarium post mortem Sanctis Mariani in pos- sessionem rediisse nonnullorum bonorum quae in montibus sita extant in territoriis castrorum s. Viti, s. Venantii di Civitella di Conti, Rota

Castello, Fratta Guida e Migliano, quae qui- dem bona emphyteutico contractu ad tertiam masculinam generationem retinebat defunctus Sanctes Mariani. Cum autem multis de causis minime utile esset eidem valetudinario eorum bonorum administrationem gerere, iccirco ma- iori ipsius nosocomii utilitati et bono prospi- cere cupientes illa in emphyteusim tradere exi-

stimarunt. Quocirca affixis programmatis reper- | tus est dilectus filius marchio Paulus Antonius —

Viti, istius civitatis, qui eorum bonorum em-

phyteusim ad lineam masculinam in infini-

tum, et in eius defectu etiam ad foemininam transferendam ineundi cupidus, praeter alios omnes annuum obtulit canonem nummorum scutatorum quatuorcentum et duodecim omni onere immunem, atque utilia etiam pacta ae- dificiorum, praesertim instaurationis et accurati agrorum cultus recipit ac fundos hypothecae sublicere non recusat, quo tutum sit onerum implementum. Et quoniam postea aliis etiam affixis programmatis pro vigesima, nullus alius est repertus, qui, statuto temporis spatio ela- pso, aliquid obtulerit, iccirco supplici cum prece a Nobis petitum est, ut ad eiusmodi contractum cum dilecto filio marchione Paulo Antonio Viti ineundum apostolicam Nostram veniam largiri velimus.

Nos igitur omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari beneficentia prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sen- tentiis et poenis quovis modo' et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, de consilio congregationis venerabi- lium fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ec- clesiae cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositae , tibi, venerabilis frater episcope, eas partes imponi- mus atque mandamus, ut si ita se res habent, prout expositae, sicque omnibus accurate ex- pensis atque libratis, id in evidentem valetu- dinarii utilitatem cessurum putas, auctoritate Nostra apostolica, facultatem facias, cuius prae- sidio ea emphyteusis ad lineam masculinam in infinitum, et in eius defectu etiam ad foemi- ninam transferenda, sub annuo canone num- morum scutatorum quatuor centum et duode- cim, et proficuis conditionibus, de quibus ha- bita mentio est, iniri queat. Quo quidem de canone cavebis, ut pendatur liber et expers omnino onerum omnium, quae ordinaria sint vel extraordinaria, quaeque sive rebus sive per- sonis imposita sunt vel imponentur in poste- rum atque in bonorum oneribus praecipuum ducatur. Mandabis etiam pro solutione canonis et aliis implendis oneribus dari ab emphyteuta fideiussionem idoneam vel canoni illi et aliis

oneribus alium praeterea. fundum seu fundos subiici, ac super illis hypothecam excipi eam- que hypothecam Publicis libris inscribi. Curabis etiam ut bona omnia et fundi, de quibus ha- bitus est sermo quique ad valetudinarium per-

tinent et in emphyteusim traduntur, eorumque

fines vel diligentissime demonstrentur in sole- mnibus tabulis hoc de contractu,a publico scriba conficiendis, ac illis inseratur bonorum omnium accurata linearis descriptio, quam plantam ap- pellari mos est. Denique contractum munies illis omnibus conditionibus, quas vel acta ob- lationis habent, vel ex consuetudine huiusmodi contractibus addi oportet.

Haec concedimus atque mandamus non ob- stantibus fel. rec. Benedicti XIV praedecessoris Nostri super divisione materiarum ac Pauli II aliorumque Romanorum Pontificum praedeces- sorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alie- nandis, aliisque constitutionibus et sanctionibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus vero, ut quocumque. modo cessante emphyteusi praedicta bona seu fundi adiun- ctis cum rebus et iuribus, ad valetudinarium redeant eaque cedant solo, per quae fundi me- liores fuerint effecti, quin huius concessionis renovatio a quoquam sub quovis praetextu et causa peti vel praetendi possit.

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die vigesima septima mati millesimo octingentesimo trigesimo quarto, pontificatus Nostri anno quarto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures, isolated specks and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.